

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Inhalt & Form Beratungsgesellschaft mbH für Geschäftskunden (B2B)

§ 1 Geltungsbereich

- (1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge zwischen der Inhalt & Form Beratungsgesellschaft mbH (nachfolgend „Auftragnehmer“) und Unternehmern im Sinne des § 14 BGB (nachfolgend „Auftraggeber“) über die Erbringung von Weiterbildungs-, Coaching-, Beratungs- und Organisationsentwicklungsleistungen.
- (2) Für die rechtliche Beziehung zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer gelten diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) ausschließlich. Abweichende AGB oder Einkaufsbedingungen des Auftraggebers werden vom Auftragnehmer nicht anerkannt, es sei denn, er stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu.
- (3) Nutzt der Auftraggeber die Leistungen des Auftragnehmers für seine Beschäftigten, verpflichtet er sich, diese über den Inhalt und die Geltung dieser AGB aufzuklären und sicherzustellen, dass diese sich ebenfalls an die AGB halten.
- (4) Der Auftragnehmer behält sich das Recht vor, die AGB mit Wirkung für die Zukunft zu ändern oder zu ergänzen, wenn die Änderung unter Berücksichtigung der Interessen des Auftragnehmers und des Auftraggebers wegen Gesetzesänderungen, gesetzlicher oder behördlicher Vorgaben, technischer Rahmenbedingungen, Marktgegebenheiten oder der Unternehmensstrategie erforderlich wird.
Die Änderungsbefugnis gilt nicht für wesentliche Regelungen des Vertrages, insbesondere hinsichtlich der Art und des Umfangs der vereinbarten beiderseitigen Leistungen. Wenn der Auftraggeber bereits Vertragspartner des Auftragnehmers ist, wird dieser ihn über etwaige Änderungen und Ergänzungen der AGB mit angemessener Frist im Voraus in Textform (z.B. per E-Mail oder per Benachrichtigung beim Anmelden auf der Lernplattform) informieren, mindestens jedoch fünf (5) Wochen vor dem geplanten Inkrafttreten der Änderungen/Ergänzungen. Die Änderungen/Ergänzungen gelten vom Auftraggeber als angenommen, wenn er nicht innerhalb von fünf (5) Wochen ab Zugang der Mitteilung widerspricht. Widerspricht der Auftraggeber, so gilt der Vertrag zu den bisherigen Bedingungen bis auf Weiteres ohne Änderung fort. Der Auftragnehmer behält sich jedoch im Falle des Widerspruchs das Recht vor, den Vertrag binnen zwei (2) Wochen ab Eingang des Widerspruchs durch den Auftraggeber mit einer Kündigungsfrist von weiteren vier (4) Wochen schriftlich und außerordentlich zu kündigen.

§ 2 Leistungen und Leistungsumfang

- (1) Der Auftragnehmer bietet professionelle Weiterbildungs- und Beratungsdienstleistungen an, darunter bspw. Einzelcoachings, Supervisionen, zertifizierte Weiterbildungen in verschiedenen Formaten (Präsenz, Online, E-Learning), Inhouse-Schulungen, Organisations- & Teamentwicklungen und Referententätigkeiten.
- (2) Die Leistungen des Auftragnehmers richten sich sowohl an Verbraucher als auch an Unternehmer. Die hier aufgeführten AGB gelten jedoch ausschließlich für Verträge mit Unternehmern im Sinne des § 14 BGB. Unternehmer ist nach § 14 BGB jede natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. Die Vorschriften für Fernabsatzverträge sind daher nicht anwendbar. Es besteht kein gesetzliches Widerrufsrecht und der Auftragnehmer gewährt ein solches auch nicht

INHALT &

freiwillig. Für Verträge mit Verbrauchern gelten gesonderte AGB, die Sie hier finden können: <https://www.inhaltform.de/agb/b2c/>.

- (3) Der konkrete Umfang der Leistungen ergibt sich aus der jeweiligen Leistungsbeschreibung, dem Angebot und/oder der Auftragsbestätigung.
- (4) Der Auftragnehmer behält sich vor:
 - Dozenten/Trainer bei gleicher Qualifikation auszutauschen
 - Veranstaltungsorte zu ändern
 - Bei Online-Formaten die technische Plattform zu wechseln
 - Geringfügige inhaltliche Anpassungen vorzunehmen

Wesentliche Änderungen, die den Vertragszweck nicht gefährden, aber die Art der Leistungserbringung beeinflussen (z.B. Ort, Zeit, Format) werden rechtzeitig mitgeteilt. Bei erheblichen Änderungen, die den Vertragszweck beeinträchtigen oder die vereinbarte Leistung in ihrem Kern verändern, haben Sie ein Rücktrittsrecht.

- (5) Änderungen des vereinbarten Leistungsumfangs bedürfen der Schriftform.
- (6) Die im Rahmen der Weiterbildung zur Verfügung gestellten Dokumente werden nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt. Haftung und Gewähr für die Korrektheit, Aktualität, Vollständigkeit und Qualität der Inhalte sind ausgeschlossen.

§ 3 Angebot, Vertragsschluss und Vertragsarten

- (1) Die Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend und unverbindlich, es sei denn, deren Verbindlichkeit ist ausdrücklich schriftlich vereinbart.
- (2) Der Auftragnehmer bietet verschiedene Vertragsarten an, die sich nach Art und Umfang der Zusammenarbeit richten:
 - Ein **Einzelauftrag** beinhaltet die Erbringung einer konkreten Einzelleistung mit einem im Vorfeld definierten Leistungsumfang.
 - Eine **Budgetvereinbarung** legt ein Gesamtbudget fest, das dem Auftraggeber für einen bestimmten Zeitraum für den Abruf von Leistungen zur Verfügung steht. Bei Budgetvereinbarungen ist der Auftraggeber nicht verpflichtet, das vereinbarte Budget vollständig abzurufen, es sei denn, eine Mindestabnahmeverpflichtung wurde ausdrücklich vereinbart.
 - Ein **Rahmenvertrag** regelt als langfristige Vereinbarung die grundsätzlichen Konditionen, zu denen der Auftraggeber während der Vertragslaufzeit einzelne Leistungen abrufen kann.
- (3) Ein Vertrag kommt zustande durch:
 - **Online-Buchung:** Durch Absenden der Buchung über die Website des Auftragnehmers geben Sie ein verbindliches Angebot ab. Der Vertrag kommt mit der Buchungsbestätigung per E-Mail zustande.
 - **Schriftliche Anmeldung:** Der Vertrag kommt durch die schriftliche Anmeldung und die schriftliche Bestätigung des Auftragnehmers zustande.
 - **Angebotsannahme:** Bei individuellen Angeboten durch die Annahme des Angebots des Auftragnehmers.
 - **Unterzeichnung** oder Annahme von Rahmenverträgen oder Budgetvereinbarungen

INHALT &

- (4) Der Auftragnehmer behält sich vor, Anmeldungen oder Online-Buchungen ohne Angabe von Gründen abzulehnen.
- (5) Gegenstand des Auftrages ist die vereinbarte Tätigkeit oder sonstige Leistung und nicht ein bestimmter Erfolg, sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart.
- (6) Der Auftragnehmer behält sich vor, zur Auftragsdurchführung Subunternehmer einzusetzen. Für die ordnungsgemäße Leistungserbringung bleibt er verantwortlich.

§ 4 Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

- (1) Der Auftraggeber stellt rechtzeitig und unentgeltlich zur Verfügung:
 - Alle erforderlichen Informationen und Unterlagen
 - Geeignete Räumlichkeiten bei Präsenzveranstaltungen
 - Erforderliche technische Infrastruktur bei Online-Formaten
 - Qualifizierte Ansprechpartner mit Entscheidungsbefugnis
- (2) Der Auftraggeber sorgt für die rechtzeitige Teilnahme der vorgesehenen Mitarbeiter.
- (3) Mehraufwand oder Verzögerungen, bspw. aufgrund mangelnder Mitwirkung, gehen zu Lasten des Auftraggebers und können gesondert in Rechnung gestellt werden.

§ 5 Termine und Fristen

- (1) Termine und Fristen sind nur verbindlich, wenn sie ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden.
- (2) Fristen und Gebühren für Terminstornierungen und/oder -verschiebungen:
 - Bis 5 Werktage vor dem Termin: kostenfrei
 - 1 bis 3 Werktage: 75% des vereinbarten Preises
 - weniger als 48h: 100% des vereinbarten Preises
- (3) Bei mehrtägigen Veranstaltungen oder Projekten gelten gegebenenfalls die individuell vereinbarten Stornierungsbedingungen.
- (4) Stornierungen oder Verschiebungen müssen schriftlich erfolgen.

§ 6 Preise und Zahlungsbedingungen

- (1) Sofern nicht ausdrücklich eine einzelvertragliche Regelung oder andere Bemessungsgrundlage vereinbart ist, erfolgt die Vergütung nach zum Zeitpunkt der Leistungserbringung gültigen Preisen des Auftragnehmers. Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
- (2) Bei der Vereinbarung einer Einmalzahlung sind die vereinbarten Preise innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungserhalt ohne Abzüge und unter Angabe der Rechnungsnummer zur Zahlung fällig und auf eines der vom Auftragnehmer angegebenen Konten zu überweisen.
- (3) Der vereinbarte Preis kann, nach Absprache, auch in mehreren, regel- und gleichmäßigen Raten gezahlt werden. Die genaue Höhe und Regelmäßigkeit der Raten werden im individuellen Angebot festgelegt. Bei Projekten über einen längeren Zeitraum, können Abschlagszahlungen oder Zahlungen nach vereinbarten Meilensteinen vereinbart werden.

INHALT &

- (4) Zusätzlich werden berechnet:
- Reisekosten und Spesen nach den jeweils gültigen steuerlichen Pauschalsätzen oder nach Beleg
 - Gegebenenfalls Materialkosten
 - Raummieten bei externen Veranstaltungsorten
 - Sonstige vereinbarte Auslagen
- (5) Der Ausschluss von der Veranstaltung wegen Zahlungsverzugs entbindet nicht von der Zahlungspflicht. Der vollständige Veranstaltungspreis bleibt geschuldet.

§ 7 Projektdurchführung und Change-Management

- (1) Der Auftraggeber benennt einen verantwortlichen Projektleiter mit Entscheidungsbefugnis. Der Auftragnehmer benennt ebenfalls einen Projektverantwortlichen. Beide sind primäre Ansprechpartner für die Projektdurchführung.
- (2) Change-Request-Verfahren:
- Änderungswünsche bezüglich Leistungsumfang, Terminen oder Budget sind schriftlich anzuzeigen
 - Der Auftragnehmer erstellt innerhalb von 5 Werktagen nach Bekanntwerden eines Änderungsbedarfs ein Angebot über Mehraufwand und Terminauswirkungen
 - Änderungen werden erst nach schriftlicher Beauftragung wirksam
 - Notwendige Anpassungen aufgrund gesetzlicher Änderungen werden gesondert vergütet.
- (3) Der Auftragnehmer dokumentiert den Projektverlauf und wesentliche Entscheidungen
- (4) Protokolle von Projektsteuerungssitzungen werden, nach Absprache, parallel zu der Sitzung durch den Auftraggeber oder den Auftragnehmer erstellt. Falls sie durch den Auftragnehmer erstellt werden, stehen sie dem Auftraggeber direkt zur Verfügung. Einwände gegen Protokolle sind dem Auftragnehmer innerhalb von 5 Werktagen in Textform mitzuteilen. Falls keine Einwände erhoben werden, gelten Protokolle nach dieser Zeit als anerkannt, sofern keine offensichtlichen Fehler vorliegen.

§ 8 Projektunterbrechung und -kündigung

- (1) Bei mehrjährigen Projekten/Prozessbegleitungen:
- Ordentliche Kündigung mit einer Frist von 3 Monaten zur festgelegten individuellen Vertragslaufzeit. Ist keine individuelle Vertragslaufzeit festgelegt, beträgt die Vertragsmindestlaufzeit 1 Jahr zum Vertragsschluss und kann mit einer Frist von 3 Monaten vor Ende der Laufzeit ordentlich gekündigt werden.
 - Der Vertrag verlängert sich jeweils um 1 weiteres Jahr, wenn er nicht von einer Partei unter Einhaltung der Kündigungsfrist von drei Monaten zum Ende der jeweiligen Vertragslaufzeit schriftlich gekündigt wird.
 - Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.
- (2) Vergütung bei vorzeitiger Beendigung:
- Bereits erbrachte Leistungen werden vollständig vergütet.

INHALT &

- Bereits disponierte Leistungen (z.B. gebuchte Trainer, reservierte Räume) werden mit 75% vergütet.
 - Stornierungskosten Dritter trägt der Auftraggeber.
- (3) Bei Budgetvereinbarungen verfällt nicht abgerufenes Budget zum vereinbarten Enddatum, sofern nicht anders vereinbart.
- (4) Kündigungen bedürfen der Textform.

§ 9 Stornierung / Absage durch den Auftragnehmer

- (1) Der Auftragnehmer behält sich vor, Veranstaltungen aus wichtigem Grund (z.B. Erkrankung des Referenten/Beraters, höhere Gewalt) abzusagen. Über Absagen wird der Auftraggeber unverzüglich informiert.
- (2) Bei Absage werden bereits gezahlte Entgelte für nicht erbrachte Leistungen vollständig erstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, den Auftragnehmer treffen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit.

§ 10 Nutzungsrechte und Urheberrecht

- (1) Alle vom Auftragnehmer erstellten Unterlagen, Konzepte, Methoden und Materialien sowie weitere durch den Auftragnehmer zur Verfügung gestellte Inhalte unterliegen gewerblichen Schutzrechten und sind urheberrechtlich geschützt. Die Nutzungs- und Verwertungsrechte stehen ausschließlich dem Auftragnehmer zu, welche sämtliche in Betracht kommenden Rechte vorbehält, die den Auftraggebern nicht ausdrücklich eingeräumt worden sind.
- (2) Zur Nutzung der zur Verfügung gestellten Inhalte, räumt der Auftragnehmer dem Auftraggeber ein Einfaches, nicht übertragbares und auf die jeweilige Buchung beschränktes Nutzungsrecht ein. Dieses Recht gilt ausschließlich für die innerbetriebliche Nutzung des Auftraggebers im Rahmen dieser AGB.
- (3) Bei individuell erstellten Konzepten kann gegen zusätzliche Vergütung ein erweitertes oder ausschließliches Nutzungsrecht vereinbart werden.
- (4) Der Auftraggeber ist insbesondere nicht berechtigt, die Schulungsinhalte oder Teile davon Dritten zur Verfügung zu stellen, öffentlich zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder auf andere als die vereinbarte Art und Weise zu nutzen oder zu verwerten.
- (5) Das Nutzungsrecht erlischt – je nach Buchung – jeweils mit Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit und/oder mit Ablauf des Zugangs zum Schulungsportal.
- (6) Zugangsdaten zu Online-Veranstaltungen sind vertraulich zu behandeln und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden.

§ 11 Haftung

- (1) Für die Haftung für die Verursachung von Schäden gilt, ohne Rücksicht auf den Rechtsgrund:

INHALT &

- Für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer entsprechend den gesetzlichen Vorschriften. Gleiches gilt bei der Übernahme von Garantien oder einer sonstigen verschuldensunabhängigen Haftung sowie bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz oder bei schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
 - Für die leicht fahrlässige Verletzung einer wesentlichen Pflicht aus dem Schuldverhältnis (Kardinalpflicht) haftet der Auftragnehmer der Höhe nach begrenzt auf den bei Vertragsabschluss vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Kardinalpflichten sind diejenigen Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Schuldverhältnisses überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf.
 - Jede weitere Haftung wird ausgeschlossen.
- (2) Der Auftraggeber stellt den Auftragnehmer von Ansprüchen Dritter frei, die aus vom Auftraggeber zu vertretenden Umständen resultieren.

§ 12 Geheimhaltung und Datenschutz

- (1) Beide Parteien verpflichten sich, alle im Rahmen der Zusammenarbeit erlangten vertraulichen Informationen und Geschäftsgeheimnisse der anderen Partei streng vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben.
- (2) Die Vertraulichkeitsverpflichtung gilt auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses für einen Zeitraum von 3 Jahren.
- (3) Der Auftragnehmer verpflichtet alle eingesetzten Mitarbeiter und Subunternehmer zur Vertraulichkeit.
- (4) Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt gemäß DSGVO. Bei Bedarf wird eine separate Auftragsverarbeitungsvereinbarung geschlossen.

§ 13 Referenzen

- (3) Der Auftragnehmer ist berechtigt, den Auftraggeber als Referenzkunden zu nennen und das Logo des Auftraggebers für Marketingzwecke zu verwenden. Der Auftraggeber kann dem jederzeit widersprechen.
- (4) Die Verwendung von Projektdetails, Ergebnissen oder Testimonials bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

§ 14 Höhere Gewalt

- (1) Bei höherer Gewalt (insbesondere Naturkatastrophen, Pandemie, Streik, behördliche Anordnungen) sind beide Parteien für die Dauer der Störung von ihren Leistungspflichten befreit.
- (2) Bereits erbrachte Teilleistungen werden anteilig vergütet.

INHALT &

- (3) Die Parteien werden sich über einvernehmliche Lösungen bemühen (z.B. Terminverschiebung, Online-Alternative).

§ 15 Schlussbestimmungen

- (1) Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist der Sitz des Auftragnehmers, sofern der Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.
- (2) Sollte eine in diesen Bedingungen enthaltene Regelung unwirksam sein oder werden oder sollte sich eine Lücke herausstellen, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Regelungen. Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.
- (3) Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen mindestens der Textform (z.B. E-Mail).
- (4) Der Auftragnehmer bemüht sich, die online angebotenen Dienstleistungen ohne Störungen möglichst dauerhaft bereitzustellen. Das ist technisch aber nicht immer möglich. Deshalb übernimmt der Auftragnehmer keine Gewähr für eine störungsfreie Bereitstellung oder eine bestimmte Verfügbarkeit der Dienstleistungen. Es kann insbesondere vorkommen, dass der Zugang dazu oder zu bestimmten Funktionen ganz oder teilweise, zeitweise oder auf Dauer, eingeschränkt werden muss. Es besteht außerdem kein Anspruch darauf, dass der Auftragnehmer einzelne Funktionen dauerhaft aufrechterhalten muss. Der Auftragnehmer kann diese jederzeit anpassen, ändern oder einstellen, soweit dies für den Auftraggeber zumutbar ist. Wir übernehmen keine Haftung für technische Störungen, die nicht in unserem Verantwortungsbereich liegen.
- (5) Die Abtretung von Ansprüchen aus diesem Vertrag bedarf der schriftlichen Zustimmung der anderen Partei. Eine Aufrechnung ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

Stand: 08.01.2026